

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 82/2535

นางสวณ เตียนพลกรัง

ผู้ร้อง

นางสาวปิ่นทอง ม่วงศิลป์ชัย

ผู้คัดค้าน

นางสวณ เตียนพลกรัง ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกา

ผู้ร้องเห็นว่า คดีของผู้ร้องตกอยู่ในข้อบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ใหม่ หากนำ กฎหมายซึ่งแก้ไขใหม่มาบังคับใช้กับคดีนี้ซึ่งค้างพิจารณามาตั้งแต่ ก่อนที่ประมวลกฎหมายใหม่ประกาศใช้บังคับจึงไม่เป็นการเหมาะสม และผู้ร้องย่อมเกิดความเสียหายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของผู้ร้องไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 67)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินเฉพาะส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 6696 เลขที่ดิน 28ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 80 ตารางวาผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน ศาลจึงดำเนินคดีไปอย่างคดีมีข้อพิพาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 61)

ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่แก้ไขใหม่ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป การพิจารณาให้รับหรือไม่รับฎีกาจะต้องใช้กฎหมายในขณะ ที่ยื่นฎีกาเป็นหลัก ฎีกาของผู้ร้องเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และถึงแม้คดีนี้จะคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ก็ไม่เข้า ข้อยกเว้นที่จะฎีกาข้อเท็จจริงได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่ ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกที่แก้ไขใหม่ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไป การพิจารณาให้รับหรือไม่รับฎีกาจะต้องใช้กฎหมายในขณะ ที่ยื่นฎีกาเป็นหลัก ฎีกาของผู้ร้องเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และถึงแม้คดีนี้จะคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ก็ไม่เข้า ข้อยกเว้นที่จะฎีกาข้อเท็จจริงได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่ ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ